

개 선

제 목 「법무업무 처리요령」 中 소송 보고에 관한
개선 필요
소 관 부 서 ▽▽▽▽처
내 용

1. 업무개요

한국석유관리원(이하 “관리원”이라 한다)은 소송업무, 법률 자문의 운영, 소송대리인의 선임 등 법무 업무 처리에 필요한 제반 사항 등 법무 업무의 효율적 수행과 공정한 관리를 목적으로 「법무업무 처리요령」을 제정하여 운영하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

그리고, 관리원을 상대로 소송 발생 시, 소송사건을 담당하는 소관부서는 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률(이하 “국가소송법”이라 한다)」, 관리원 규정인 「법무업무 처리요령」에 따라 법무 업무를 처리하여야 한다.

이와 관련하여, 소장을 송달받은 때에는 「국가소송법 시행령」 제6조 제3항에 따라, 지체 없이 소송수행자를 지정하거나 소송대리인을 선임하고 법무부 장관에게 이를 통보 또는 보고해야 하며, 판결문을 송달받은 때에는 「국가소송법 시행령」 제10조에 따라 지체 없이 법무

부 장관에게 통보 또는 보고해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

한편, ■■■처 ☁☁☁☁팀은 “◁◁◁◁◁◁◁(주)”가 제기한 소송 (“부과금 환급거부처분 취소 소송”)과 관련하여, 소장 송달 및 소송 대리인 선임이 ‘22년 7월에 완료하였음에도, ‘22년 10월에 소송사건을 법무부에 보고한 것은 「국가소송법 시행령」 제6조 제3항의 “지체 없이(즉시) 보고” 의무를 미준수한 것이며, 판결문 송달을 ‘23. 7. 31.에 받았음에도, 감사일 현재(‘23. 11. 30.)까지 판결문을 법무부로 보고하지 않아 「국가소송법 시행령」 제10조를 위반한 사례가 있었다.

이는, 「법무업무 처리요령」 제8조는 소송 경과, 소송 결과 보고에 관한 사항만 규정하고 있고, 국가소송법에서 정한 보고 사항이 규정되어 있지 않아 발생한 사례이다.

따라서, 향후 동일한 위반 행위를 예방하기 위해서는 국가소송법에서 준수하여야 할 사항을 「법무업무 처리요령」에 반영하여 운영할 필요가 있다.

조치할 사항

▽▽▽▽처장은 국가소송법과 관련하여 관리원이 준수하여야 할 사항을 「법무업무 처리요령」에 반영하여 운영하시기 바랍니다.(개선)